

Etude de Maître PAMARA MPIMPA

Maître Jean MAKASI MBEMBA

Maître Jacques SUNZEL

Maître François MAZETA

Maître MUKANI MISSI Joslin

Tous Avocat près la Cour

Avenue Luvungi n°166 rond-point des Hurleries Commune de Kinshasa

+243834086769

Kinshasa, le 28/07/2026

Transmis copie pour information à :

- ✓ - Monsieur le Directeur des Ressources Humaines du FPC
(à Kinshasa/Gombe)
- Monsieur le Directeur Provincial de l'Inspection du Travail
(à Kinshasa/Limete)



A l'attention du Bureau Exécutif de la
Délégation Syndicale au siège du Fonds
de Promotion Culturelle (FPC)
Avenue Wagenia n°109, Commune de la
Gombe
à Kinshasa/Gombe.

Concerne : Revendication sociale et défense des droits posthumes de feu
MASSAMBA NSIKANATUA Alain Agent de Maîtrise – Kinshasa-Est.

**Camarade Président, Chers Camarades
Membres du Bureau Syndical,**

C'est avec une profonde amertume et une vive indignation que la famille de notre regretté collègue, **Monsieur MASSAMBA NSIKANATUA Alain**, se tourne aujourd'hui vers votre auguste organe, l'ultime rempart des travailleurs, pour solliciter l'intervention immédiate et vigoureuse du Syndicat face à une injustice administrative qui frise l'inhumanité.

9

Notre regretté syndiqué, de son vivant Agent de Mobilisation de la Redevance à la Coordination Provinciale du FPC/Kinshasa-Est (Kalamu) avec **11 années d'ancienneté ininterrompue**, vient de nous quitter le 18 juillet 2026 au Centre Médical AKRAM, laissant sa famille dans le désarroi total. Plus grave encore, il est décédé sous le choc d'un licenciement brutal, illégal et unilatéral notifié par la Direction Générale le 24 mai 2026.

Le Syndicat ne peut tolérer la création d'un tel précédent au sein du FPC pour les motifs graves suivants :

- La Direction Générale a rompu le contrat de notre camarade pour "maladie prolongée" après seulement quelques semaines d'incapacité. Cela viole de manière flagrante l'**article 60 du Code du travail**, qui interdit tout licenciement pour cause de maladie avant un délai de 6 mois ininterrompus ;
- Suite à la violence émotionnelle de cette notification, le camarade MASSAMBA a subi une crise cardiaque immédiate sur son lieu de travail. Son hospitalisation qui a suivi a constitutionnellement **suspendu le cours de son préavis (Article 57 du Code du travail)**. Techniquement et légalement, notre collègue est mort en fonction, sous la couverture sociale du FPC ;
- À ce jour, la Direction Générale tente de se soustraire à ses obligations légales (**Article 65 alinéa 5**) et refuse de prendre en charge les frais funéraires (fourniture du cercueil, linceul, morgue et transport de la dépouille), abandonnant la famille d'un travailleur qui a dédié 11 ans de sa vie au FPC.

Chers Camarades, la défense d'un travailleur ne s'arrête pas à son dernier souffle, surtout lorsque la politique managériale a directement impacté sa santé. La famille de l'illustre disparu revendique aujourd'hui son droit le plus légitime : **la prise en charge totale, immédiate et digne des obsèques de feu MASSAMBA NSIKANATUA Alain par le FPC.**

Nous demandons à la Délégation Syndicale :

D'approcher **Madame le Directeur Général** sur ce cas de violation flagrante du Code du travail et des acquis sociaux.

1. D'inscrire cette revendication au cœur du dialogue social immédiat pour obtenir le déblocage des fonds funéraires avant la détérioration de la situation à la morgue.
2. De faire valoir le droit de la veuve et des orphelins au décompte final incluant l'indemnité de préavis suspendu.

9

Le Syndicat fait la force des faibles.
Nous comptons sur votre sens élevé du devoir syndical et de la solidarité ouvrière
pour honorer la mémoire de notre collègue et soulager sa famille éplorée.

Dans l'attente de votre action prompte
et militante, veuillez agréer, **Camarades**, l'expression de nos salutations syndicales
les plus fraternelles.

Pour la famille éplorée,

Maître PAMARA MPIMPA



Direction Générale

N° 314 /FPC/DG/SEC-DG/GPN/BN/2026

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
- Monsieur le Directeur de la Coordination des Provinces du FPC ;
- La Délégation Syndicale du FPC.
(Tous) à Kinshasa/Gombe.
- Monsieur le Coordonnateur Provincial du FPC/Kinshasa-Est
à Kinshasa/Kalamu

✓ A Monsieur MASSAMBA NSIKANATUA Alain
C/° Coordination Provinciale du FPC/Kinshasa-Est
à Kinshasa/Kalamu

Concerne : Votre licenciement avec préavis.

Monsieur,

Conformément aux résultats du rapport de la commission mise en place par la Direction Générale du Fonds de Promotion Culturelle, chargée de l'actualisation et de la fiabilisation des listes des effectifs du personnel, établie à la suite du contrôle des dossiers administratifs, qui s'est réunie du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026 afin d'identifier notamment le personnel actif ainsi que les différents cas des agents passifs, conformément aux différentes fiches de présences journalières disponibles au Secrétariat de la Direction Générale.

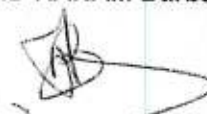
Après analyse, votre dossier révèle des longues absences de plusieurs mois dues principalement à votre situation de maladie prolongée, ayant affectée votre capacité physique à reprendre normalement le service. Ce qui revient à dire que cette inaptitude vous met dans l'incapacité à exercer une activité au travail.

Pour ce motif, et conformément à l'article 118 du Statut du Personnel du Fonds de Promotion Culturelle, j'ai décidé la résiliation de votre contrat de travail **avec préavis**, prenant effet **dès réception de la présente**.

Le Directeur en Charge des Ressources Humaines et Services Généraux du Fonds de Promotion Culturelle, qui me lit e copie, est chargé de procéder à la clôture de votre compte.

Veuillez agréer, **Monsieur**, l'expression de mes sentiments patriotiques.

MUTUND KANAM Barbara



Directeur Général



Direction Générale

ATTESTATION DE FIN DE SERVICE N°062 /FPC/DG/DRHSG/EKV/2026

Je soussignée, Madame **MUTUND KANAM** Barbara, Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle, en sigle FPC, atteste par la présente que Monsieur **MASSAMBA NSIKANATUA Alain**, a été employé en qualité d'**Agent de Mobilisation** de la Redevance à la Coordination Provinciale du Fonds de Promotion Culturelle/Kinshasa-Est à Kalamu, Etablissement public, du 22 décembre 2015 au 21 mai 2026.

A ce jour, la carrière de l'intéressé prend fin suite à **son licenciement avec préavis** pour des absences de plusieurs mois dues à sa situation de maladie prolongée, qui affecte sa capacité physique à reprendre normalement le service, et nous quitte sans dette ni contentieux.

En foi de quoi, la présente lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Kinshasa, le 22 MAI 2026

MUTUND KANAM Barbara

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

Directeur Général

Juliet 232/026

004501

Centre Hospitalier AKRAM

EXT. : PGALIBNA

FR 4104

CERTIFICAT DE DECES

Je soussigné : Dr NBO NBO-TCHANA-PETER

Dôcteur en Médecine

Certifie avoir constaté le décès de : MASSA MBA

OTIKANATA-AKIN âgé(e) de : 55 ans

Fait à Kinshasa, le 18/07/2026

Le Médecin

Dr NBO NBO - Peter

07.12.253